

1500011-95.2020.8.26.0634

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Antonia Maria Prado de Melo

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2352083/2019 - DEL.POL.TREMEMBE, 5846513 - DEL.POL.TREMEMBE, 979/19/411 - DEL.POL.TREMEMBE, 2352083 - DEL.POL.TREMEMBE, 979/19/411 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Israel Davi Mendrot Ferreira

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

1ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe-SP - cep 12120-013

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500011-95.2020.8.26.0634 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500011-95.2020.8.26.0634

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2352083/2019 - DEL.POL.TREMEMBE, 5846513 - DEL.POL.TREMEMBE, 979/19/411 - DEL.POL.TREMEMBE, 2352083 - DEL.POL.TREMEMBE, 979/19/411 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Israel Davi Mendrot Ferreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Maria Prado de Melo

Vistos.

ISRAEL DAVI MENDROT FERREIRA foi condenado por infração do artigo 180, caput, do Código Penal a uma pena de 01 ano de reclusão em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária, além de 10 dias-multa (p. 139/144).

Intimado a efetuar o pagamento da pena de multa (p. 172), ficou-se inerte (p. 173).

Manifestação Ministerial pela extinção da pena de multa, independentemente de pagamento, por corresponder o imputado a pessoa presumivelmente pobre (p. 177/178).

É o relatório.
Decido.

O teor do Tema 931 de Recursos Repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, orienta que “Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.

Para que a pena de multa seja declarada extinta sem o seu adimplemento, é necessário que o executado comprove a sua hipossuficiência, o que observa-se nos presentes autos, já que o sentenciado não foi assistido por advogado constituído (p. 85).

Além disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia nos 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, reviu a tese referente ao Tema nº 931 dos recursos repetitivos, fixando o seguinte entendimento: “na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”. Como destacado pelo Min. Rogerio Schietti Cruz em seu voto, “o condicionamento da extinção da punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de penúria e de indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a implementação da política estatal proteção da família (art. 226 da Carta de 1988)” .

De fato, a insolvência da sanção pecuniária pelo sentenciado em situação de hipossuficiência econômica – ao obstaculizar a extinção do processo de execução – impede a expedição da certidão negativa indispensável para a regularização dos seus documentos pessoais e, entre outras consequências diretas, veda-lhe o acesso a programas assistenciais e a entrada no mercado formal de trabalho.

Na hipótese presente, tratando-se de sentenciado assistido pela Defensoria Pública, há de se presumir sua hipossuficiência, dispensando-se a comprovação da impossibilidade de pagamento da multa – até porque excessivamente difícil e por vezes impossível a prova de fato negativo. Trata-se, evidentemente, de presunção relativa que poderá ser afastada pelo Ministério Público em ação autônoma de execução, caso disponha de elementos probatórios aptos a demonstrar que o apenado possui condições financeiras de arcar com a sanção pecuniária imposta.

Como vem decidindo o Tribunal de Justiça de São Paulo em situações assemelhadas, “diante da presunção de hipossuficiência, relacionada à assistência da Defensoria Pública, não sendo esta ilidida nos autos, encontra-se autorizado o reconhecimento do fim da punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa e sem prejuízo da cobrança de tal dívida de valor, pelos meios próprios” (TJSP, Agravo de Execução Penal nº0018023-36.2021.8.26.0041, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, j. 10.1.2022).

Além disso, o Imputado foi condenado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, não se verificando quaisquer das hipóteses de imprescindibilidade do ajuizamento da execução da multa previstas artigo 3º, § 2º, da Resolução nº 1.229/2020-PGJ-CGMP.

Diante do exposto, ainda que pendente de pagamento, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado ISRAEL DAVI MENDROT FERREIRA em relação à pena de multa que lhe foi imposta neste processo criminal, por tratar-se o imputado de pessoa presumivelmente pobre.

Transitada esta em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRGD.

Providenciem-se as necessárias anotações e comunicações, nos termos do artigo 538-A, §5º, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Cancele-se eventual inclusão do nome do executado no Serasa.

Após, efetuadas as anotações necessárias, arquivem-se os autos.

Ciência ao Ministério Público.

Servirá a presente sentença como MANDADO e OFÍCIO.

P. I. C.

Tremembe, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA